DBV Insurance
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1.1.87

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHIẾN TRANH VÀ ĐÌNH CÔNG (CONTAINER)

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1. Trừ những tổn thất, chi phí nêu trong các Điều 5 dưới đây, đơn bảo hiểm này bồi thường cho tổn thất xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm bởi

   1.1 chiến tranh, nội chiến, bạo động, khởi nghĩa, hoặc bạo loạn dân sự xảy ra bởi, hay bất kỳ hành động thù địch bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

   1.2 bắt giữ, cầm giữ, tịch thu, câu lưu và các hậu quả của các rủi ro trên hoặc của bất kỳ mưu toan nào với các mục đích trên

   1.3 mìn, thủy lôi, bom vô chủ hoặc các vũ khí chiến tranh vô chủ khác

   1.4 những người đình công, công nhân bế xưởng, hoặc những nhóm người tham gia các vụ quấy rối lao động, bạo động dân sự

   1.5 bất kỳ kẻ khủng bố nào hay bất kỳ người nào hành động với động cơ chính trị.

   1.6 tịch thu, chiếm đoạt.

Điều khoản tổn thất chung

2. Đơn bảo hiểm này bồi thường cho tổn thất chung và chí phí cứu hộ, được quy định hay điều chỉnh theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc luật, tập quán hiện hành, phát sinh nhằm tránh hoặc liên quan đến việc phòng tránh tổn thất bởi một rủi ro được bảo hiểm theo bản điều khoản này.

   Để đòi bồi thường đóng góp tổn thất chung, cứu hộ và chi phí cứu hộ theo đơn bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm phải được bảo hiểm đầy đủ giá trị

ĐÍNH KÈM

Điều khoản kèm theo

3 Điều kiện bảo hiểm container 1/1/87, ngoại trừ điều 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 11, được coi là một bộ phận kèm theo của bảo hiểm này miễn là những điều khoản đó không mâu thuẫn với những điều trong bảo hiểm này.

CẦM GIỮ

Điều khoản cầm giữ

4 Trong trường hợp container bị cầm giữ , tịch thu, chiếm đoạt, và người bảo hiểm do đó mất quyền tự do sử dụng và định đoạt container trong quãng thời gian liếp tiếp 12 tháng, để xác định chắc chắn là container có bị tổn thất toàn bộ ước tính không, thì Người được bảo hiểm phải bị tước đoạt quyền sở hữu container mà không có bất kỳ khả năng phục hồi nào.

CÁC LOẠI TRỪ

Điều khoản các loại trừ chung

5 Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho

5.1 tổn thất, chi phí, trách nhiệm phát sinh từ:

5.1.1 vụ nổ của bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào có sử dụng sự phân rã và/hoặc tổng hợp hạt nhân, nguyên tử hoặc vũ khí có sử dụng những phản ứng phóng xạ vật lý khác, dưới đây gọi là vũ khí chiến tranh nguyên tử

5.1.2 tổn thất, chi phí phát sinh từ sự nổ ra chiến tranh (có hay không tuyên bố) giữa các quốc gia sau: Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc

5.1.3 trưng thu, trưng mua.

5.1.4 bắt giữ, cầm giữ, tịch thu, câu lưu, chiếm đoạt của Chính phủ hoặc nhà chức trách chính quyền địa phương nơi người được bảo hiểm đặt trụ sở kinh doanh chính.

5.1.5 bắt giữ, cầm giữ, tịch thu, câu lưu, chiếm đoạt theo những quy định kiểm dịch hoặc bởi sự vi phạm bất kỳ quy định hải quan hoặc thương mại

5.1.6 bởi tiến hành các thủ tục pháp lý thông thường, không đảm bảo an ninh hoặc trả bất kỳ khoản tiền phạt hay bất kỳ nguyên nhân tài chính.

5.1.7 cướp biển (nhưng những ngoại trừ này không ảnh hưởng đến bảo hiểm theo điều 1.4)

5.2 tổn thất, chi phí phát sinh từ sự vắng mặt hay từ chối làm việc của người lao động dưới bất kỳ hình thức nào bởi đình công, bế xưởng, quấy rối lao động, bạo động dân sự

5.3 tổn thất, chi phí gây ra bởi sự chậm trễ, thậm chí dù chậm trễ đó gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm (ngoại trừ những chi phí được trả theo Điều 2 ở trên)

5.4 tổn thất, thiệt hại, chi phí do mất khả năng thanh toán.

5.5 tổn thất, thiệt hại, chi phí được bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm container 1/1/87 hoặc những tổn thất sẽ được bồi thường theo điều khoản này ngoại trừ điều 15.1 trong đó.

5.6 bất kỳ khiếu nại nào về số tiền được bồi thường hoặc sẽ được bồi thường theo bảo hiểm khác cho container nhưng thuộc phần trách nhiệm của bảo hiểm này.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Điều khoản Phạm vi bảo hiểm

6 6.1 Ngoại trừ quy định theo điều 6.2 và 6.3 dưới đây, đối tượng bảo hiểm chỉ được bảo hiểm khi đang ở trên tàu biển (gồm cả khi ở trên boong), hoặc ở trên khoang máy bay, trong phạm vi vùng biển hoặc lãnh thổ được ghi cụ thể trong lịch trình dưới đây.

6.2 Bảo hiểm đối với rủi ro mìn, thuỷ lôi , nổi hoặc chìm, được mở rộng cho container đang được chuyên chở trên bất kỳ tàu hoặc phương

tiện chuyên chở nào.

6.3 Bảo hiểm đối với những rủi ro trong điều 1.4 và 1.5 được mở rộng cho container khi đang được chuyên chở trên bất kỳ tàu hoặc phương tiện chuyên chở nào hoặc khi đang ở trên bờ, gồm cả xếp dỡ, trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ chiến tranh, nội chiến, bạo động, khởi nghĩa, hoặc bạo loạn dân sự xảy ra bởi, hay bất kỳ hành động thù địch bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến.

6.4 Bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hoặc chi phí phát sinh khi container không ở trên khoang máy bay hoặc tàu biển, ngoại trừ các quy định trong điều 6.2 và 6.3 trên đây.

(Đối với điều 6 này "tàu biển" được hiểu là con con tàu chuyên chở container từ một cảng hoặc một địa điểm đến một cảng hay địa điểm khác khi hành trình con tàu đó tiến hành có liên quan đến một quãng đường biển).

Bất kỳ điều gì trong bảo hiểm này mâu thuẫn với điều 6.4 này sẽ là vô hiệu.

THÔNG BÁO KẾT THÚC VÀ TỰ ĐỘNG CHẤM DỨT BẢO HIỂM

Điều khoản thông báo kết thúc và tự động chấm dứt bảo hiểm

7 7.1 Đơn bảo hiểm này sẽ kết thúc khi Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm đưa ra thông báo 7 ngày (sự kết thúc này được thực thi vào lúc hết hạn 7 ngày kể từ lúc nửa đêm của ngày mà thông báo kết thúc được gửi bởi hoặc tới người bảo hiểm). Người bảo hiểm chấp nhận tiếp tục lại đơn bảo hiểm này nếu như có thoả thuận giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm trước khi hết hạn thông báo kết thúc trên với mức phí và/hoặc các điều kiện và/hoặc các đảm bảo mới.

7.2 Dù có hay không thông báo kết thúc trên thì đơn bảo hiểm này cũng TỰ ĐỘNG CHẤM DỨT

7..2.1 khi xảy ra bất kỳ một vụ nổ gây hại nào của bất kỳ vũ khí chiến tranh có sử dụng sự phân rã hay tổng hợp nguyên tử, hạt nhân hay thứ khác như vũ khí, vật chất có phóng xạ hay phản ứng vật lý, và bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào vụ nổ đó xảy ra và dù đối tượng được bảo hiểm có liên quan hay không

7.2.2 khi xảy ra chiến tranh (có tuyên bố hay không) giữa các quốc gia: Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc;

7.2.3 khi đối tượng được bảo hiểm hay tàu chuyên chở nêu tên ở đây bị trưng dụng về danh nghĩa hay thực tế.

7.3 Nếu như từ kết thúc theo thông báo hay chấm dứt của đơn bảo hiểm này bởi rơi vào một trong các trường hợp trên của Điều 7 này, hoặc trường hợp bán container này, phí bảo hiểm sẽ được hoàn lại cho Người được bảo hiểm theo tỷ lệ.

Bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực nếu, trước khi được Người bảo hiểm chấp nhận và trước khi có hiệu lực vào thời gian định, xảy ra một sự kiện khiến đơn bảo hiểm này tự động chấm dứt theo các quy định

của Điều 7 trên.

ĐIỀU KIỆN CỦA BẢO HIỂM NÀY LÀ MỖI CONTAINER CÓ KÝ MÃ HIỆU ĐĂNG KÝ RÕ RÀNG

PHỤ LỤC

Đối tượng được bảo hiểm (Subject-Matter Insured) Loại & kích cỡ (Type & Size) Kỹ mã hiệu (Identification Mark) Giá trị (Value)	**Giới hạn vùng biển và lãnh thổ (Sea and Territorial Limited)**
	Tên phương tiện vận chuyển (Vessel)
Mức khấu trừ (Deductible)	

CL.340

DBV Insurance

DBV INSURANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY
25th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1.1.87

INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES CONTAINERS – TIME

This insurance is subject to English law and practice

RISKS COVERED

Risks clause

1 This insurance covers, except as provided in Clause 5 below, loss of or damage to the subject-matter insured cause by

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising there from, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

1.4 strikes, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.5 any terrorist or any person acting from a political motive

1.6 confiscation or expropriation.

General Average Clause

2 This insurance covers general average salvage and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/ or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses

For the purpose of claims for general average contribution salvage and salvage charges recoverable hereunder the subject-matter insured shall be deemed to be insured for its full contributory value.

INCORPORATION

Incorporation Clause

3 The Institute Container Clauses – Time 1/1/87, except Clauses 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 11, are deemed to be incorporated into this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses.

DETAINMENT

Detainment Clause

4 In the event that the container shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the container for a

continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the container is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the container without any likelihood of recovery.

EXCLUSIONS

General Exclusion Clause

5 This insurance excludes

5.1 loss damage liability or expense arising from

5.1.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/ or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war

5.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

5.1.3 requisition or pre-emption

5.1.4 capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country where the Assured have their principal place of business

5.1.5 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations

5.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause

5.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4),

5.2 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion,

5.3 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above),

5.4 loss damage or expense arising from insolvency or financial default,

5.5 loss damage liability or expense covered by the Institute Container Clauses – Time 1/1/87 or which would be recoverable thereunder but for Clause 15.1 thereof,

5.6 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the container or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance.

SCOPE OF INSURANCE

6 6.1 Except as provided in Clauses 6.2 and 6.3 below, the subject-matter insured is covered only whilst on board an oversea vessel (including whilst on deck) or on board an aircraft, within the sea and territorial limits specified in the Schedule below. *Limits Clause*

6.2 The insurance against the risk of mines and derelict torpedoes, floating or submerged, is extended whilst the container is on board any vessel or craft,

6.3 The insurance against the risks covered under Clause 1.4 and 1.5 is extended whilst the container is on board any vessel of craft or whilst ashore, including loading and unloading, except where the loss or damage arises from war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.

6.4 This insurance excludes loss damage liability or expense arising whilst the container is not on board an aircraft or oversea vessel, except as provided in Clauses 6.2 and 6.3 above.

(For the purpose of this Clause 6 an "oversea vessel" shall be deemed to mean a vessel carrying the container from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

Anything contained in this insurance which is inconsistent with Clause 6.4 shall to the extent of such inconsistency be null and void.

TERMINATION

7 7.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/ or conditions and/ or warranties. *Termination Clause*

7.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY

7.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 5.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the container may be involved

7.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France, the Union of

Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

7.2.3 in the event of the container being requisitioned, either for title or use.

7.3 In the event of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 7, or of the sale of the container, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 7 above.

IT IS A CONDITION OF THIS INSURANCE THAT EACH CONTAINER BEARS CLEAR MARKS OF IDENTIFICATION.

SCHEDULE

Subject-Matter Insured Type & Size Identification Mark Value	**Sea and Territorial Limited** (which are deemed to include normal flying routes between points within these Sea and Territorial Limits) **Oversea Vessel)**
Deductible	

or as per schedule attached

CL.340